RABATT-VEREINBARUNG

[**Kaufobjekt einfügen**]

zwischen

Dettwyler Immobilien GmbH, Alte Landstrasse 117, 8700 Küsnacht

veräussernde Partei

und

Piiri AG, Limmatquai 72, 8001 Zürich

erstellende Partei

und

[**Käuferschaft**]

erwerbende Partei

Kurzzeichen: _____

I. ALLGEMEINES

1. Die veräussernde Partei verkauft an die erwerbende Partei eine Stockwerkeigentumseinheit im Neubau Seefeldstrasse 14 in Uster, welche durch die erstellende Partei erstellt wird.

2. Zu diesem Zweck schliessen die Parteien einen Kaufvertrag mit werkvertraglichen Abreden [Datum Kaufvertrag einfügen]. Die vorliegende Rabatt-Vereinbarung bildet integrierten Bestandteil zu ebendiesem Kaufvertrag. Sofern die Bedingungen für diese Rabatt-Vereinbarung gegeben sind, fallen sämtliche Regelungen im erwähnten Kaufvertrag im Zusammenhang mit Anpassungen am Kaufobjekt (Grundrissänderungen, abweichende Ausbauwünsche usw. / insbesondere Lit. E des Kaufvertrages) gegenstandslos dahin.

3. Mit der vorliegenden Rabatt-Vereinbarung regeln die Parteien die Käuferbetreuung sowie die Abwicklung und Zuständigkeiten sofern die erwerbende Partei keine Auftragsänderungen vornimmt.

4. Die Korrespondenz zwischen den eingangs genannten Parteien erfolgt ausschliesslich in deutscher Sprache.

II. AUFTRAGSÄNDERUNGEN

1) Definition Auftragsänderung

5. Unter Auftragsänderungen verstehen die Parteien Abweichungen gegenüber den Norm-Grundrissen, dem Elektroausbau, dem allgemeinen Baubeschrieb sowie Änderungen gegenüber den Standardapparaten, Einbauten und/oder gegenüber den geplanten Ausbaumaterialien, welche die erwerbende Partei für ihr Kaufobjekt wünscht (vgl. Litera E Ziff. 1 des Kaufvertrages). Ein Verzicht auf Teile des Ausbaus (z.B. Bodenbelag) gilt als Auftragsänderung.

6. Sollte die erwerbende Partei Änderungen am Grundriss und/oder Elektroausbau (vorbehältlich nachstehender Ausnahme gemäss Ziffer 7) vornehmen wollen und/oder einen anderen Ausbau wünschen, als gemäss Auswahlkatalog zur Auswahl vorliegt, gelten die Regelungen nach Litera E Ziff. 1 des Kaufvertrages sowie der separaten Käufervereinbarung und diese Rabatt-Vereinbarung fällt gegenstandslos dahin.

Kurzzeichen: _____

2) Ausnahme Elektroplan/Elektroausbau

7. Der erwerbenden Partei wird der Elektroplan gemäss Standardausbau zur Verfügung gestellt. Sie ist berechtigt, Anpassungen am Elektroplan bzw. am Elektroausbau bis zu einem Gesamtbetrag von CHF 5'000.00 (inkl. MWST) vorzunehmen. Darunter fallen insbesondere zusätzliche Steckdosen, zusätzliche Deckenspots sowie vergleichbare Anpassungen des Elektroausbaus.

   Der Betrag von CHF 5'000.00 umfasst sämtliche im Zusammenhang mit den Anpassungen anfallenden Kosten, insbesondere die Kosten für Material, Montage sowie die Kosten für die Umplanung des Elektroplans.

   Die Kosten für diese Anpassungen bis zum Betrag von CHF 5'000.00 sind von der veräussernden Partei zu tragen und gelten als nicht im Werkpreis enthalten.

   Übersteigen die von der erwerbenden Partei gewünschten Anpassungen am Elektroplan den Betrag von CHF 5'000.00, gilt dies als Auftragsänderungen im Sinne dieser Vereinbarung sowie des Kaufvertrages. In diesem Fall gelangen die Bestimmungen über Auftragsänderungen gemäss Ziff. 5 ff. dieser Vereinbarung zur Anwendung.

III. RABATT

8. Verzichtet die erwerbende Partei vollumfänglich auf sämtliche Änderungs- und Zusatzwünsche gegenüber dem vertraglich vereinbarten Standardausbau und wählt den Ausbau ausschliesslich im Rahmen der drei vorgeschlagenen Ausbauvarianten, gewährt die erstellende Partei einen Rabatt von 2 % auf dem gesamten Werkpreis. Als Änderungs- oder Zusatzwünsche gelten insbesondere, jedoch nicht abschliessend, Anpassungen des Grundrisses oder des Elektroausbaus (vorbehältlich Ziffer 7 dieser Vereinbarung) sowie Zusatzaufträge wie beispielsweise abweichende Innentüren, der Einbau einer Dampfdusche oder vergleichbare individuelle Ausstattungswünsche.

IV. IV. WERKPREIS BEI WEGFALL DER RABATT-VEREINBARUNG

9. Der dem Rabatt gemäss Ziff. 8 zugrunde liegende Werkpreis ohne Rabatt beträgt **CHF** [Betrag].

Kurzzeichen: _____

10. Nimmt die erwerbende Partei eine Auftragsänderung oder einen Zusatzwunsch vor, welcher gemäss dieser Vereinbarung zum Wegfall des Rabatts führt, entfällt der Rabatt gemäss Ziff. 8 vollumfänglich. Ab diesem Zeitpunkt gilt für das Kaufobjekt der Werkpreis gemäss Ziff. 9.

11. Vor der Bearbeitung oder Ausführung der ersten Auftragsänderung erstellt die erstellende Partei eine separate Auftragsänderung. Diese enthält insbesondere die Bestätigung des neu massgebenden Werkpreises gemäss Ziff. 8 sowie die Vergütung der beantragten Auftragsänderung. Die Auftragsänderung ist von beiden Parteien zu unterzeichnen. Mit deren Unterzeichnung gilt der Werkpreis gemäss Ziff. 9 anstelle des im Kaufvertrag ausgewiesenen rabattierten Werkpreises als vereinbart.

12. Die aus dieser ersten Auftragsänderung resultierenden Mehrkosten, bestehend aus dem Wegfall des Rabatts, können von der erstellenden Partei unmittelbar nach Unterzeichnung in Rechnung gestellt werden und sind von der erwerbenden Partei sofort zur Zahlung fällig.

13. Erst nach Unterzeichnung dieser ersten Auftragsänderung können weitere Auftragsänderungen gemäss Lit. E Ziff. 1 des Kaufvertrages sowie der separaten Käufervereinbarung bearbeitet und abgewickelt werden.

V. ABWICKLUNG

Das Entscheidungsprogramm mit den Terminen für Auswahlen wird anlässlich der Startsitzung übergeben, welche spätestens 10 Tage nach Vertragsbeurkundung stattfindet.

VI. KÄUFERBETREUUNG

14. Startsitzungen

Die Startsitzung nach Beurkundung wird durch die erstellende Partei terminiert. Anlässlich dieser Sitzung wird der erwerbenden Partei eine umfassende Dokumentation betr. das Kaufobjekt ausgehändigt und erläutert. Themen der Besprechung und der Dokumentation sind:

- Definition Gesamtsituation anhand des Baufortschrittes;

Kurzzeichen: _____

- Information betreffend die im Kaufpreis enthaltene Standardausführung
- Budgetliste Standardausbau;
- Erklärung wichtige Meilensteine, wie Rohbauabnahme, Besprechung Verlegung der Bodenbeläge und Montage Sanitärgarnituren, Vorabnahme und Bezugsabnahme;
- Besprechungsprotokoll.

15. Rohbauabnahme

Es findet eine Rohbauabnahme mit der erwerbenden Partei statt. Der Termin für die Rohbauabnahme wird von der erstellenden Partei angezeigt.

Dabei wird der Rohbau gemeinsam geprüft und zum Ausbau (vor dem Grundputz) freigegeben.

Bei der Rohbauabnahme werden insbesondere folgende Werke geprüft:

- Raumeinteilung/Layout gemäss Standardausbau
- Standort und Anzahl der Elektro- und Sanitäranschlüsse
- Standort Küche

Das Ergebnis der Rohbauabnahme wird protokolliert. Das Protokoll wird der erwerbenden Partei zugestellt und gilt ohne Gegenbericht innert 5 Tagen als genehmigt.

16. Besprechung Verlegung Boden- Wandbeläge und Sanitärgarnituren

Termin mit Unternehmer Bodenbeläge (Platten und Parkett) vor Ort, um das Material gem. Standardausbau zu prüfen, sowie Platteneinteilung, Verlegerichtung sowie Fugenfarbe zu bestimmen. Entscheidung wird auf dem Plan eingetragen und vor Ort unterzeichnet.

Termin mit Sanitärinstallateur vor Ort, um die Position der Sanitärgarnituren abschliessend zu definieren. Entscheidung wird auf dem Plan eingezeichnet und vor Ort unterzeichnet.

Unterzeichnete Pläne werden im Anschluss per E-Mai an die Käufer zur Kenntnisnahme gesendet.

Kurzzeichen: _____

17. Vorabnahme

Es findet eine gemeinsame Abnahme Sichtkontrolle des Werkes statt. Diesbezüglich wird auf die Bestimmungen im Kaufvertrag verwiesen.

Der Termin der Vorabnahme wird von der erstellenden Partei angezeigt.

Das Ergebnis der Vorabnahme wird protokolliert, allfällige Pendenzen erfasst und durch alle Parteien vor Ort unterzeichnet.

18. Übergaben und Bezugsabnahme

Der definitive Übergabetermin wird anlässlich der gemeinsamen Vorabnahme festgelegt. Die Parteien prüfen gemeinsam die Behebung der Pendenzen gemäss der anlässlich der Vorabnahme erstellten Pendenzenliste. Allfällige noch offene Mängel werden dokumentiert und die notwendigen Massnahmen bestimmt.

Die Übergabe erfolgt unter Voraussetzung der erfolgten Bezugsabnahme, dem Nachweis der erfolgten Vergütung, d.h. Nachweis der Zahlung des vollständigen Kauf- und Erwerbspreises).

Kurzzeichen: _____

Ort, Datum	Dettwyler Immobilien GmbH v.d. Christoph Dettwyler
Ort, Datum	Piiri AG v.d.
Ort, Datum	[erwerbende Partei] v.d.

Kurzzeichen: _____